

한국에너지공단 상임감사

주 의

제 목 수탁사업 업무처리 절차 누락

소 관 부 서 건물에너지실

조 치 부 서 건물에너지실

내 용

1. 업무개요

건물에너지실은 「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률 시행령」 제 57조(권한 또는 업무의 위임·위탁)에 따라 「건물부문 배출권거래제 외부사업」(이하 “배출권거래제 사업”이라 한다)과, 「목표관리제(건축물) 사업」(이하 “목표관리제 사업”이라 한다)을 추진하고 있다.

배출권거래제 및 목표관리제 사업은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제26조제1항5호마목²⁰⁾에 따라, 국토교통부와 조달청을 통해 수의계약을 체결하고, 사업예산은 용역비 형태로 지급받아 집행하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「위임전결규정」의 [별표] 위임전결사항에 따르면, 사업 시행을 발의할 경우 사업계획 수립 및 결과 보고 등 중요사항에 대해서는 해당 시행의 원인 품의를 전결권자에게 보고하도록 하고 있다. 또한, 「문서규정」 제4조(사무처리의 원칙)²¹⁾에 따르면 모든 사무는 문서로 처리함을 원칙으로 하며, 이를 통해 책임 소재를 명확히

20) 제26조(수의계약에 의할 수 있는 경우)①항5호 마.다른 법령에 따라 국가사업을 위탁 또는 대행할 수 있는 자와 해당 사업에 대한 계약을 하는 경우

21) 제4조(사무처리의 원칙)①모든 사무는 문서로 정확·신속하게 처리함을 원칙으로 하며 책임소재를 명백히 하여야 한다.

확인할 수 있어야 한다. 따라서 사업 또는 계약을 추진할 때 사전에 관련 계획을 문서로 보고하고, 전체 추진 경과를 기록으로 보관하여야 하며, 이를 통해 향후 사업 시행에 대한 근거와 시행자를 명확히 확인할 수 있어야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 감사 대상기간동안 건물에너지실에서 수행한 배출권거래제 및 목표관리제 사업의 계약 체결 전 사전 보고 절차를 확인한 결과, 배출권거래제 사업은 2024년과 2025년에, 목표관리제 사업은 2025년에 각각 [표1] 및 [표2]와 같이 국토교통부와의 수의계약 체결 이전에 계획보고를 누락한 것을 확인하였다.

[표1] 배출권거래제 외부사업 추진계획 보고내역

연도	보고문서 건명	결재일	계약일
(가제생략)			

[표2] 목표관리제(건축물) 외부사업 추진계획 보고내역

연도	구분	계획보고 건명	결재일	계약일
(가제생략)				

위 계약이 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」에 따른 지정 수의계약에 해당하더라도, 공단 명의로 법적 효력을 발생시키는 계약인 만큼, 계약의 추진 배경, 목적 및 운영 계획 등에 대해 계약 체결 전 전결권자에게

보고하고 승인을 받아 문서로 보관했어야 하나, 건물에너지실은 특별한 사유 없이 해당 계획보고를 누락하였다. 특히 목표관리제 사업의 경우 2024년까지는 보조사업 형태로 국토교통부의 사업계획 승인을 받고 사업비를 교부받아 왔으나, 2025년부터는 계약을 통한 위탁사업 방식으로 변경되었음에도, 변경된 사업방식에 대비한 절차 검토가 미흡하였다. 또한, 2022년부터 2024년까지는 사업계획(안)을 사전에 보고했음에도 2025년에는 계약에 대한 계획 보고를 생략하는 등 추가적인 주의를 기울이지 않은 것으로 확인되었다.

계약을 통해 사업을 수탁하는 경우, 계약서에는 사업 추진 일정, 과업 이행 관련 지침, 성과물 제출 의무 등 계약 상대방이 이행해야 할 사항이 명확히 명시되어 있으며, 완수 기한, 지체상금율, 계약 일반·특수조건 등 계약 조건과 위반 시 제재사항도 포함되어 있다. 그럼에도 불구하고 건물에너지실은 위와 같은 중요사항에 대해 [표3]과 같이 계약 체결 이후 최초로 보고를 시행하였다.

[표3] 목표관리제·배출권거래제 계약체결 최초보고일(2022년~2025년)

연도	사업명	계약일	최초보고일*
(가재생략)			

* 최초보고일은 계약 체결 결과보고일과 동일

그 결과 결재권자는 계약 체결 전에 과업이 기간 내 차질 없이 진행될 수 있을지 여부에 대해 사업 일정 및 주요 추진단계를 사전에 검토하거나, 과업 불이행 시 발생할 수 있는 위험을 최소화하기 위해 예상 위험 요소를 파악하고, 필요시 대책을 마련하는 등의 절차를 충분히 이행하지 못한 상태에서 계약을 체결한 것으로 확인되었다. 이와 같은 검토 과정을 구두로 보고하였다고 하더라도,

그 내용이 문서로 기록되지 않을 경우 향후 외부감사 수감 또는 법적 문제가 발생할 시 책임 소재를 명확히 하기 어려운 문제가 발생할 수 있다.

관련부서 의견 건물에너지실은 별도 이견을 제시하지 않았으며, 재발 방지를 위해 노력하겠다고 하였다.

조치할 사항 건물에너지실장은 위탁사업의 계약 체결 시 사전보고 및 내부 결재 절차를 준수하여 주시기 바랍니다. (주의)